

重要事項説明書[土地の売買・交換用]

買主(譲受人) 株式会社LIFEFUND 様 売主(譲渡人) 中西 政子 様

下記の不動産について、宅地建物取引業法第35条・同法第35条の2の規定に基づき、次のとおり説明します。この内容は重要ですから、十分理解されるようお願いいたします。

本書面には、説明内容をあらかじめ印刷した事項がありますが、そのうち説明文の頭の□欄に☑印をつけた記載内容が下記不動産について該当する説明です。☑印のない□欄、又は線で抹消した説明等は、関係ないことを示します。

宅 地 建 物 取 引 業 者	A		B	
	主たる事務所所在地	愛知県岡崎市羽根東町三丁目3番地9	主たる事務所所在地	愛知県岡崎市羽根東町三丁目3番地9
	TEL	0564-55-0015	TEL	0564-55-0015
	商号又は名称	株式会社不動産SHOPナカジツ	商号又は名称	株式会社不動産SHOPナカジツ
	代表者の氏名	代表取締役 鳥居 守 ㊞	代表者の氏名	代表取締役 鳥居 守 ㊞
	従たる事務所所在地	株式会社不動産SHOPナカジツ 浜松本店 静岡県浜松市中区高林四丁目8番5号	従たる事務所所在地	株式会社不動産SHOPナカジツ 岡崎北店 愛知県岡崎市井田南町2番地2
	代表者の氏名	支店長 菅井 大	代表者の氏名	支店長 今出 勝也
	免許証番号	国土交通大臣(2)第9346号	免許証番号	国土交通大臣(2)第9346号
説 明 を す る 宅 地 建 物 取 引 士	免許年月日	令和5年4月12日	免許年月日	令和5年4月12日
	氏名	金原 颯 ㊞	氏名	今出 勝也 ㊞
	登録番号	(静岡)第028961号	登録番号	(愛知県)第054204号
	業務に従事する事務所名	株式会社不動産SHOPナカジツ 浜松本店	業務に従事する事務所名	株式会社不動産SHOPナカジツ 岡崎北店
	事務所所在地	静岡県浜松市中区高林四丁目8番5号	事務所所在地	愛知県岡崎市井田南町2番地2
取 引 態 様	TEL	053-476-3000	TEL	0564-66-1005
	売買の媒介		売買の媒介	
供 託 所 等 に 関 する 説 明	宅地建物取引業保証協会の名称及び所在地		宅地建物取引業保証協会の名称及び所在地	
	公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会 東京都千代田区岩本町二丁目6番3号		公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会 東京都千代田区岩本町二丁目6番3号	
	所属地方本部の名称及び所在地		所属地方本部の名称及び所在地	
	公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会 愛知本部 名古屋市西区城西五丁目1番19号 愛知県宅建会館		公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会 愛知本部 名古屋市西区城西五丁目1番19号 愛知県宅建会館	
	弁済業務保証金の供託所及び所在地		弁済業務保証金の供託所及び所在地	
	東京法務局 東京都千代田区九段南一丁目1番15号		東京法務局 東京都千代田区九段南一丁目1番15号	

売主(交換の場合の譲渡人)の表示

住所	静岡県浜松市中央区有玉西町2135番地の34	氏名	中西 政子	外 0 名 (合計 1 名)
登記名義人の住所は中区となっておりますが、不動産登記規則第92条第1項 登記名義人と ☑ 同じ □ 異なる 理由: により中央区に読み替えられています。以上 以下余白				

土地の表示

	所 在	地 番	地 目	登記簿面積	実測面積	権利の種類
①	浜松市中央区有玉西町字北平	2135番34	宅地 (現況: 宅地)	191.39 m ²	- m ²	所有権
②	以下余白					
合計 1 筆			登記簿面積合計	191.39 m ²		
			実測面積合計	- m ²		
☐ 仮換地				☐ 仮換地面積	- m ²	
☐ 保留地予定地				☐ 保留地予定地面積	- m ²	
契約対象の 地積の確定	☒ 公簿面積による ☐ 実測面積による → 実測: ☐ 済 ・ ☐ 未済 (実測精算: ☐ 有 ・ ☐ 無)					
土地に関する 測量図	☒ 確定測量図	☐ 作製 ☒ 引渡日までに測量する(別添売買契約書(案)第 5 条参照)			※確定測量図とは、全ての隣地所有者の立会いを得て境界確定されたもの(官有地に接する場合は、官民査定手続も経たもの)をいいます。 ※現況測量図は、上記確定測量図以外のものをいいます。 ※地積測量図は、分筆登記等の際に添付される測量図で、登記所に申請書類として保管されているものですが確定測量図であるとは限りません。 ※現況測量図、地積測量図の場合、分筆・合筆には隣地所有者の承認が必要な場合があります。詳しくは土地家屋調査士にお問合せください。	
	☐ 現況測量図	☐ 作製 (隣地所有者立会い:) ☐ 引渡日までに測量する(別添売買契約書(案)第 条参照) (隣地所有者立会い予定:)				
	☐ 地積測量図	☐ 作製				
	☐ その他 ()					
備 考	1. 上記表示は「全部事項証明書、固定資産評価証明書」記載内容によるものです。 2. <代金固定型売買(公簿)> 本契約は代金固定型売買(公簿)の為、本物件土地面積(有効宅地面積を含む)の増減等があった場合でも 売買代金の変更、清算はおこなわないことを売主及び買主は承諾します。以上 以下余白					

I 対象となる宅地に直接関係する事項

1 登記記録に記録された事項 (令和6年5月9日 現在) ☒ 詳細は別添の全部事項証明書等参照。

権利部 (甲区)	名義人	住 所	浜松市東区有玉西町2135番地の34
		氏 名	中西 政子
所有権にかかる 権利に関する事項 (☐ 有 ・ ☒ 無)			
権利部 (乙区)	所有権以外の 権利に関する事項 (☐ 有 ・ ☒ 無)		
備 考	上記表示は全部事項証明書記載内容によるものです。以上 以下余白		

(注)借地権の場合はその対象となるべき土地

2 借地権(使用貸借権)の売買等の場合 (該当 ☐ する ・ ☒ しない)

--

3 第三者による対象物件の占有に関する事項

第三者による占有	無
占有者の住所・氏名	
権利関係	☐ 借地人 (☐ 賃貸借 ・ ☐ 使用貸借) →※別添賃貸借契約書等参照 ☐
備 考	

4 都市計画法・建築基準法等の法令に基づく制限の概要

(1) 都市計画法・建築基準法に基づく制限の概要

①	都市計画区域	区域区分	☐ 市街化区域 ☒ 市街化調整区域 ☐ 線引きされていない区域(市街化区域、市街化調整区域に区分されていない区域)
		☒ 資料参照	☐ 準都市計画区域 ☐ 都市計画区域・準都市計画区域外
		開発行為等	☒ 開発行為をする場合 : ☒ 許可必要・ ☐ 許可不要 ☐ 開発許可申請後の場合 : ☐ 許可済()・ ☐ 許可未済 ☐ 開発行為完了の場合 : ☐ 工事完了公告有() ☐ 工事完了公告無
		☒ 資料参照	☒ 建築等をする場合 : ☒ 許可必要・ ☐ 許可不要 ☐ 建築物がある場合 : ☐ 許可有・ ☐ 許可無 → 許可有の場合の建築条件 : ☐ 有・ ☐ 無 ※備考 下記備考欄参照以上 以下余白
	市街化調整区域であった場合の建築許可	原則として一般住宅等建築物を建築することができず、開発行為も原則として許可されません。	☒ 資料参照
②	都市計画制限	☐ 有 ☐ 都市計画施設等の区域内 ☐ 都市計画事業の事業地内 ☐ 地区計画の区域内 ☐ ()	計画・事業名 [] 告示第 号) ☐ 資料参照
		☒ 無	
③	用途地域	指定なし	☒ 資料参照
④	地区・街区等	特別用途地区 特定用途制限地域	☐ 特別用途地区 () ☐ 特定用途制限地域 ☐ 資料参照
		その他の地域地区等	☐ 高層住居誘導地区 ☐ 高度地区() ☐ 高度利用地区 ☐ 防火地域 ☐ 準防火地域 ☐ 特定防災街区整備地区 ☐ 風致地区 ☒ 建築基準法第22条区域 ☐ () ☒ 資料参照
⑤	建蔽率の制限	指定建蔽率 <u>60</u> % [建蔽率の緩和] ☐ a. 防火地域内で耐火建築物の場合は10%増となり、 <u>70</u> %になります。 ☐ b. 建蔽率の限度が80%とされている地域内で、かつ、防火地域内で耐火建築物の場合は、制限はありません。 ☐ c. 特定行政庁が指定した角地にある場合は10%増となり、 <u>70</u> %になります。 ☐ d. 前記a. c. のいずれにも該当する建築物の場合は20%増となり、 <u>80</u> %になります。 ☐ e. その他	☒ 資料参照
⑥	容積率の制限	a.	指定容積率 <u>200</u> % 特例容積率の適用: ☒ 無・ ☐ 有 → <u>200</u> %になります。
		b.	道路幅員制限 (前面道路幅員が12m未満の場合) 幅員 <u>約7.5</u> m + <u>約7.5</u> m × 60 = <u>約450</u> %
		☒ 前面道路幅員が12m未満→a. b. のいずれか低い方によります。 ☐ 前面道路幅員が12m以上→a. によります。	
		☒ 資料参照	

備考	1. <用途地域別による建築制限について> 都市計画法に基づき用途地域が定められている場合、上記の用途地域ごとに、建築基準法にて建物の用途制限を受けます。例として、第一種低層住居専用地域内では、事務所、店舗等を兼用した住宅とする場合、当該事務所、店舗等の部分の面積を延べ面積の2分の1未満、かつ50㎡以内とする必要があります。また、事務所、店舗部分の用途についても制限があります。また、新築、増改築の際に、建築基準法にて各種制限がある場合は、その制限を受けます。詳細は、添付の補足資料をご確認ください。 2. 本物件は建築基準法第22条に定める区域に指定されており、次のような制限があります。 ■耐火建築物および簡易耐火建築物以外の屋根は不燃材料で造り、またはふかなければなりません。 ■木造の建築物は、その外壁のうち、延焼のおそれのある部分を土塗壁とし、または延焼防止についてこれと同等以上の効力を有する構造としなければなりません。 3. 本物件は市街化調整区域内にあるため、原則として建築物の建築はできません。ただし、本物件は旧住宅地造成事業法の許認可に基づき造成された区域内にあるため、今後も土地の区画、形状、性質の変更を行わず、前記許認可に基づく建物の用途(専用住宅)と同一用途でありかつ、その他の法令を遵守したうえで建物の建築は可能と見解を得ています。なお、建築基準法に基づく建築確認は別途必要です。 許認可番号/日付:5-3号/昭和43年4月4日 完了公告の日付:9-7号/昭和43年11月11日以上 以下余白
----	--

⑦	建築物の高さの制限	道路斜線制限： 有 隣地斜線制限： 有 北側斜線制限： 無 日影規制： 有 絶対高さ制限（第1種又は第2種低層住居専用地域の場合）： 無 ☑ 資料参照									
⑧	その他の建築制限	☐ 外壁後退距離制限（第1種又は第2種低層住居専用地域の場合）： ☒ 敷地面積の制限： 最低限度 200 ㎡ ☑ 資料参照 ※備考 以下余白									
⑨	条例による制限 その他の制限	☐	災害危険区域	☐	地区計画の区域	☐	建築協定区域	☐	風致地区	☐	まちづくりルール
		☒	浜松市屋外広告物条例								
		☑ 資料参照 ※備考 〈浜松市屋外広告物条例〉 浜松市では、浜松市屋外広告物条例が定められています。屋外広告物を設置する場合は同条例を遵守する必要があります。（別添屋外広告物のルール参照）以上 以下余白									

⑪	敷地と道路との 関 係 図	※別添「公図」参照  対象不動産 2135-34 南側公道幅員約7.5m に約13.0m接道 道路境界線後退(セットバック)による建築面積の減少(無)
⑫	私道にかかる 制 限	私道の変更・廃止は、 ☐ 原則としてできません。・ ☐ できます。

(2) 都市計画法・建築基準法以外の法令に基づく制限の概要

①	法令名	☐	古都保存法	☐	都市緑地法	☐	生産緑地法	☐	特定空港周辺特別措置法
		☒	景観法	☐	大都市地域における住宅及び住宅地等の供給の促進に関する特別措置法	☐	地方拠点都市地域の整備および産業業務施設の再配置の促進に関する法律	☐	被災市街地復興特別措置法
		☐	新住宅市街地開発法	☐	新都市基盤整備法	☐	旧市街地改造法	☐	首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律
		☐	近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律	☐	流通業務市街地整備法	☐	都市再開発法	☐	沿道整備法
		☐	集落地域整備法	☐	密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律	☐	地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律	☐	港湾法
		☐	住宅地区改良法	☐	公有地拡大推進法	☐	農地法	☒	宅地造成および特定盛土等規制法
		☐	マンション建替え等の円滑化に関する法律	☐	都市公園法	☐	自然公園法	☐	首都圏近郊緑地保全法
		☐	近畿圏の保全区域の整備に関する法律	☐	都市の低炭素化の促進に関する法律	☐	下水道法	☐	河川法
		☐	特定都市河川浸水被害対策法	☐	海岸法	☐	津波防災地域づくりに関する法律	☐	砂防法
		☐	地すべり等防止法	☐	急傾斜地法	☐	森林法	☐	道路法
		☐	全国新幹線鉄道整備法	☐	土地収用法	☐	文化財保護法	☒	航空法
		☐	国土利用計画法	☐	廃棄物の処理及び清掃に関する法律	☐	土壌汚染対策法	☒	都市再生特別措置法
		☐	地域再生法	☐	高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律	☐	東日本大震災復興特別区域法	☐	大規模災害からの復興に関する法律
		☐	災害対策基本法	☐	水防法	☐	森林経営管理法	☐	核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律
		☐	土砂災害防止対策推進法	☐	踏切道改良促進法	☐	長期優良住宅の普及の促進に関する法律	☐	重要土地等調査法
		☐	東日本大震災復興特別区域法(船橋市)						
備考	1. ※別添説明資料参照 2. 【景観法】 景観計画区域について 本物件は同区域に存するため、一定規模を超える次の行為をしようとするときは、あらかじめ景観行政団体の長に届出なければなりません。また、届出受理の日から、原則として、30日を経過するまでは行為に着手してはなりません。 ・建築物や工作物の増・改築、新築、移転、外観変更の修繕・模様替、色彩の変更。 ・開発行為 ・その他良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれのある行為として、景観計画に従い景観行政団体の条例で定める行為。詳細は別紙「浜松市景観計画」をご確認ください。 3. 【都市再生特別措置法】 立地適正化計画 本物件は居住誘導区域外及び都市機能誘導区域外に指定されています。都市機能誘導区域外において誘導施設の開発・建築等を行う場合、居住誘導区域外において一定規模以上の住宅等の開発・建築等を行う場合、又は都市機能誘導区域内において誘導施設の休止又は廃止を行う場合には、これらの行為に着手する日の30日前までに市町村長への届出が必要になります。 4. 【航空法】 本物件は航空法による建築物の高さ制限があります。制限表面の種類: 水平表面、制限高: 標的の垂直上方45mの点を含む水平面のうち、この点を中心として半径4,000m。なお、航空機の通過に伴い騒音・振動等が生じることがあります。じることがあります。 5. 【宅地造成及び特定盛土等規制法(旧宅地造成等規制法・法第8条第1項)】 本物件は宅地造成等工事規制区域又は特定盛土等規制区域内にあるため、一定の宅地造成のほか宅地造成以外の盛土・切土、一時的に土石を堆積する行為を行う場合には、土地所有者等全員の合意、周辺住民への事前周知および都道府県知事等の許可等が必要となります。 なお、改正法施行時点ですでに旧法の宅地造成工事規制区域に指定されている場合、最大2年間はその区域について旧法が適用されます。但し、この期間であっても都道府県知事等が改正法の規制区域として公示した場合は、その時点で改正法が適用されます。以上 以下余白								

②	土地区画整理法	区画整理	名称:
		仮換地指定	☐ 未・ ☐ 済 / 号
		換地処分公告日(予定)	
		精算金	☐ 有・ ☐ 金額未定・ ☐ 確定(円 / ☐ 交付・ ☐ 徴収) / ☐ 無 ☐ 未定
		賦課金	☐ 有・ ☐ 金額未定・ ☐ 確定(円) / ☐ 無 ☐ 未定
		制限の内容	☐ 資料参照

5 私道の負担に関する事項(私道がある場合:「敷地と道路との関係図」参照)

負担	☒ 無・ ☐ 有 (面積 _____ m ² ・共有持分 _____ 分の _____ / 負担金 _____)
備考	

6 当該宅地建物が造成宅地防災区域内か否か

宅地造成等規制法	造成宅地防災区域	☒ 外・ ☐ 内 → 説明
----------	----------	--

7 当該宅地建物が土砂災害警戒区域内か否か

土砂災害防止 対策推進法	ア. 土砂災害警戒区域	☒ 外・ ☐ 内 → 内の場合はイへ
	イ. 土砂災害特別警戒区域	☐ 外・ ☐ 内 → 説明

8 当該宅地建物が津波災害警戒区域内か否か

津波防災地域づくり に関する法律	ア. 津波災害警戒区域	☒ 外・ ☐ 内 → 内の場合はイへ
	イ. 津波災害特別警戒区域	☐ 外・ ☐ 内 → 説明

9 水防法施行規則の規定により市町村の長が提供する図面(水害ハザードマップ)における
当該宅地の所在地

水害ハザードマップの 有無	洪水 (☒ 有 ☐ 無)	雨水出水(内水) (☐ 有 ☒ 無)	高潮 (☐ 有 ☒ 無)
水害ハザードマップにお ける宅地の所在地	<水防法について> 当該物件の所在地および周辺の避難所の位置については別添各「ハザードマップ」のとおりです。なお、降水量や土地利用の変化等により浸水予想区域でない区域においても浸水が発生する場合や予想される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。 また、将来的に各「ハザードマップ」は必要に応じて変更されます。 (1)本項説明時、各「ハザードマップ」における当該物件の所在地(避難所)、各ハザードの該当の有無、その程度を買主は確認します。 (2)水害ハザードマップ(洪水・内水・高潮)の詳細や不明点はハザードマップを作成した市町村もしくは県の窓口にお問い合わせ下さい。以上 以下余白		

備考	以下余白
----	------

10 飲用水・ガス・電気の供給施設及び排水施設の整備状況

項 目	直ちに利用可能な施設※	配 管 等 の 状 況	整備予定・負担金予定額
① 飲用水	水道(公営)	前面道路配管 (有) 本管 (50 mm) 敷地内配管 (有) 引込 (20 mm) 私設管の有無 (無) メーター (13 mm)	無
② ガス	都市ガス (サーラ ガス)	前面道路配管 (有) 本管 (50 mm) 敷地内配管 (有)	無
	☐ ガスの敷地内配管等設備の所有権又は使用権が、本物件の売買後においても、買主以外の第三者にあるものとする場合 詳 細:		
③ 電 気	☒ 有→ 小売電気事業者: 中部電力パワーグリッド株式会社 浜松営業所 住所: 静岡県浜松市中央区鴨江町22番地1 電話: 0120-977-542 ☐ 無		無
④ 汚 水	公共下水	前面道路配管 (有) 私設管の有無 (無) 浄化槽施設の必要 (無)	無
⑤ 雑排水	公共下水	前面道路配管 (有) 私設管の有無 (無)	無
⑥ 雨 水	側溝	公共下水への雨水の流入はできません。	無
備 考	1. 本物件の既設の飲用水・ガスの引込管、水道メーター・汚水・雑排水の排水設備等(以下総称して「各管および設備」という。)について、下記の工事が必要となる場合があります。 以下の工事を行う場合および、飲用水の引込管の取替えや新設を行うときには、工事費用等の他に、局納金を納付する必要がありますが各費用は買主負担となります。 (1) 老朽化による各管および設備の取替え (2) 飲用水の引込管の口径(容量)不足による管取替え (3) 水道メーターの口径(容量)不足によるメーター取替えおよびそれに伴う引込管増径工事 (4) 飲用水・ガスの引込管の管種変更のための管取替え (5) その他、予定建築物の位置・間取り等との兼合いによる各配管位置変更、または各管および設備の撤去・新設 2. 本物件の給水管は引込管口径:20mm・メーター口径:13mmで引込みを行っています。上水の利用にあたり水圧不足などの給水容量が不足する場合があります。給水容量増加の工事をする場合、メーターの取替による口径増加工事等が必要となり費用(局納金・工事費用等)が生じその費用は買主負担となります。 3. 本物件の排水方式は分流式となります。 4. <給水設備の引渡しについて> 本物件に設置されている給水設備は、売買対象に含めるものとし、本物件引渡し時に買主へ無償で引き渡すものとします。なお売主は同申請に無償で協力するものとします。 5. <小売電力事業者について> 平成26年6月18日に公布された「電力事業法等の一部を改正する法律」により、平成28年4月1日より電力小売全面自由化となりました。その為、買主は電力会社を選択することができます。尚、小売電力事業者を変更される場合は、変更先の小売電気事業者へご連絡ください。なお、上記記載の電力会社は事業者の一例の記載です。以上 以下余白		

※「直ちに利用可能な施設」とは、説明時において、現に利用されている施設及び利用可能な状態にある施設をいいます。
 (例えば、前面道路まで施設管が配管されており、道路所有者等の承諾を要せず、いつでも敷地内に引き込める状態にあることをいいます。この場合、引き込み費用の負担があります。)
 また、現在利用されている給水配管が容量不足となった場合、配管取替え工事が必要となることがあります。

11 宅地造成の工事完了時における形状・構造等(未完成物件等の場合)

本物件は未完成物件等に ☐ 該当します。(※資料にて完成時の形状を説明します。) ☒ 該当しません。

Ⅱ 取引条件に関する事項

1 代金・交換差金及び地代に関する事項

売 買 代 金	交 換 差 金	地 代
土地価格総額 金14,800,000 円	☐ 支払う ・ ☐ 受領する 差金 円	円

(注) 消費税等相当額とは、消費税額及び地方消費税額の合計をいいます。以下同じ。

2 代金・交換差金以外に授受される金銭の額及び授受の目的

授 受 の 目 的	金 額	授 受 の 目 的	金 額
手付金(売買代金の一部に充当します。)	金500,000円	令和6年度 固定資産税精算金 起算日:4月1日	引渡日日割精算
備 考	〈固定資産税等の清算方法(土地のみ)〉 本契約条項第12条(公租公課等の分担)の定めにかかわらず、本物件の令和6年度固定資産税・都市計画税等の精算に関し、土地についてのみ精算するものとします。以上 以下余白		

3 契約の解除に関する事項(契約書(案)添付のうえ説明)

☒ 手付解除	※別添 売買契約書(案)第14条のとおりです。
☒ 引渡前の滅失・毀損の場合の解除	※別添 売買契約書(案)第10条のとおりです。
☒ 修補の遅滞を含む契約違反による解除	※別添 売買契約書(案)第15条のとおりです。
☒ 反社会的勢力の排除条項に基づく解除	※別添 売買契約書(案)第22条のとおりです。
☐ 融資利用の特約による解除	
☒ 契約不適合による修補請求・解除	※別添 売買契約書(案)第13条のとおりです。
〔借地権付の場合〕 ☐ 借地権譲渡について土地賃貸人の承諾を得ることを条件とする契約条項に基づく解除	

4 損害賠償額の予定又は違約金に関する事項(契約書(案)添付のうえ説明)

損害賠償額の予定又は違約金に関する定め ☒ 有 → ※別添 売買契約書(案)第15条及び第22条のとおりです。 ☐ 無
--

5 手付金等保全措置の概要(宅地建物取引業者が自ら売主となる場合)

未 完 成 物 件 の 場 合		完 成 物 件 の 場 合	
☐ 講じません	宅地建物取引業法第41条第1項に基づき、手付金等は売買代金の100分の5以下かつ1,000万円以下であるため保全措置は講じません。	☐ 講じません	宅地建物取引業法第41条の2第1項に基づき、手付金等は売買代金の10分の1以下かつ1,000万円以下であるため保全措置は講じません。
☐ 講じます	保全措置： 保全措置を行う機関：	☐ 講じます	保全措置： 保全措置を行う機関： ※「手付金等寄託契約及び質権設定契約」の場合、保全措置を行う機関は「公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会地方本部一覧」参照

6 支払金又は預り金の保全措置の概要

保全措置	☒ 講じません。 ☐ 講じます。
保全措置を行う機関	
保全措置の内容	

7 金銭の貸借に関する事項

金 融 機 関 等		金 額		金 利		借 入 期 間		あっせんの有無	
		円		%		年			
融資未承認の場合の契約解除期限									
あっせんの内容	売買契約締結後、指定する保証機関との間で「保証委託契約」及び金融機関との間で「金銭消費貸借契約」を結んで下さい。 なお、ローン金利等については、金融情勢のために変更することがあります。詳細は、リーフレット等参照。								
	返済方法		保証料		円	ローン事務手数料		円	
金銭の貸借が成立しないときの措置は、前記3契約の解除に関する事項「融資利用の特約による解除」に同じです。									

8 割賦販売の場合

割 賦 販 売	現金販売価格	円		
	割賦販売価格	円	支払時期	支払方法
	うち引渡しまでに支払う金銭	円		
	賦払金の額	円		

9 宅地の契約不適合(瑕疵)を担保すべき責任に関する保証保険契約等の措置

宅地の契約不適合(瑕疵)を担保すべき責任に関する保証保険契約等の措置	☒ 講じません ☐ 講じます
	措置の概要

Ⅲ その他の事項

1 添付書類

☒ 1. 全部事項証明書(土地)	☒ 8. ハザードマップ
☒ 2. 令和6年度固定資産(土地・建物)評価・公課証明書	☒ 9. 浜松市防災マップ
☒ 3. 公図(土地)	☒ 10. 上下水道管路図
☒ 4. 都市計画図	☒ 11. 都市ガス本支管埋設状況お問い合わせ票
☒ 5. 屋外広告物のルール	☒ 12. 売主による物件状況等報告書
☒ 6. 浜松市景観計画	☒ 13. 重要事項説明参照資料
☒ 7. 浜松市立地適正化計画	☐

2 その他

1. <第三者私有地について>

本物件周辺は第三者私有地となっているため、将来建築物が建築(または増築)される場合があります。建築された場合、日照・眺望・風向等に影響が出る場合があります。

2. <電波障害について>

本物件が電波障害に係る地域と判明した場合、共聴ケーブル(共用アンテナ)又は有料ケーブル等を利用する必要があります。この場合、それに係る費用(設備、新規加入料及び月々の受信料等)は買主の負担となります。

3. <土壌汚染について>

本物件は土壌汚染対策法に基づく指定区域には指定されていません。売主は、本物件敷地を過去に土壌汚染の原因となるような用途に使用していたという認識を有しておらず、また現状そのような用途に使用していません。売主は、本件売買契約にあたり、専門家による土壌汚染等の調査を行わず、現状で引渡します。

4. <自治会等について>

買主は近隣居住者と相互に協力して、良好な住環境を維持促進させるように努めるものとします。尚、近隣住民において既に結成されている自治会、町内会等に参加する場合、会費等の負担が生じる場合があります。また、規則を遵守するように努めるものとします。

5. <近隣および行政からの要請について>

買主は、本物件の引渡しを受けた後に行政ならびに近隣から何らかの要請などがあった場合は、自らの責任で解決をすることとします。

6. 道路幅員、車庫間口、建物の大きさによっては車種により車の出入・駐車がしづらい場合があることを買主は予め確認するものとします。

7. <地盤補強工事等について>

本物件土地について、建築物を建築する際、建築を依頼する住宅メーカーから地盤・地耐力調査を要請されることがあり、その結果によっては地盤補強工事等が必要となる場合があります。地盤補強工事等については、建築する建物の構造・規模・重量および依頼する住宅メーカーにより異なります。また、地盤補強工事等については費用が発生し買主負担となります。

8. <地盤改良された土地について>

地盤改良や杭が打設された土地は、将来家を建て替える際には障害となる場合があります、それらを除去するための費用は買主負担となります。

9. <売主による解体工事について>

本物件敷地内にある建物や地中埋設物については、所有権移転登記の時期までに、売主の責任と負担で撤去し完全なる更地にして買主に引き渡すものとします。

ただし、残存する擁壁、地中埋設物等の扱いについて他に定めがある場合はその定めに従うものとします。

なお、解体後の残土については、造成等は行わず、整地した後現況のまま引き渡すことを買主は承諾するものとします。

(1) 売主及び買主は本契約が解約に至った場合であっても解体後の原状回復はできないものとし、お互いにその負担と責任に異議を申し立てず、損害賠償の責を負わないものとします。

(2) 境界杭復元等の結果、構築物の共有等が判明した場合撤去できない可能性があることを買主は承諾します。

(3) 本物件前面道路の側溝が解体工事により破損した場合、本物件の残代金支払日までに、売主の責任と負担において本物件前面道路の側溝を補修するものとします。

(4) 2021年4月から大気汚染防止法改正に伴い、一定規模以上の建物解体工事や一定条件を満たした改修工事について事前のアスベスト調査、当該工事をする際のアスベスト飛散防止対策を義務付けるものとなります。そのため当該調査、撤去作業、処分は別途費用がかかりその費用は売主の負担となります。また、該当工事に時間がかかる場合、本物件の引渡し日が遅延する可能性が有ることを買主は承諾し本物件を買い受けるものとします。

万一、本物件の引渡しの時期遅延が明らかになった場合には、売主はその旨を遅滞なく買主に報告し、新たな引渡し日を売主・買主協議のうえ決定するものとします。なお、引渡し日の遅延に関し、売主および買主は互いに異議を申し立てず、損害賠償の責を負わないものとします。

10. <確定測量について(地積更正:無)【不調による解除:有】>

本契約条項第5条(境界の明示)の定めにかかわらず、売主はその責任と負担において、資格ある者の測量によって作成された土地の確定測量図及び隣地所有者等の立会い(法務局の職権による確定を含む)を得て、署名・押印された境界確定書を作成し、買主に交付します。

(1) 売主はその責任に帰すことのできない事由(隣地所有者の承認を得られない等)により本契約特約に定める境界確定書を交付できないとき、残代金支払い日までであれば、本契約を無条件にて解除することができます。

(2) 前項により本契約を解除したとき、売主は、買主に対し、受領済みの金員を無利息にてすみやかに返還します。なお、売主は、買主に対し、損害賠償の責任を負いません。

(3) 本物件の登記簿面積と実測面積との間の差異について、売主は地積更正登記をしないものとします。

(4) 測量中、又は測量完了後に本契約が何らかの事由により解除となった場合でも売主はその費用の一部又は全部を支払わなければならないとします。

11. <越境、共有物について>

本物件は越境、被越境および共有の構築物等がある可能性があります。越境、被越境および共有物等について、買主は現状のまま買い受けることを承諾し、本物件の引渡し以降は買主の責任と負担において隣接地所有者と協議のうえ、維持管理をおこなうものとします。

12. <減税および税務について>

本重要事項説明内容においては現行の法令に基づき説明を行っているため、引渡し時期によっては、法改正等事情により変更がある場合があり、この場合それに従っていただきます。尚、住宅ローン減税および譲渡・買替え・贈与等その他の特例の適用を受ける場合には、特例により併用できる場合とできない場合がありますので、税務申告に際しては、それぞれの要件をご確認の上、税務署等にご相談ください。また申告の結果はご購入物件の取得経緯、過去の特例適用の有無、今までの居住の状況、今後の入居予定、今までの申告内容、過去の贈与内容、お客様のご年齢や所得金額等により変わることがあり、申告に際してそれらの情報が必要となる場合がありますので、ご準備の上ご相談下さい。所得税・贈与税・相続税については税務署に、不動産取得税については都道府県に、固定資産税や住民税については各市町村にそれぞれご相談下さい。

13. <民法による隣接地との関係について>

本物件と隣接地との関係において、次の民法に基づく規定があることを、あらかじめご承知おきください。

(1) 民法第235条により、隣地境界線より1メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓または縁側(ベランダを含む)を設けるものは、目隠しフェンスをつけなければならないこと。

(2) 上記(1)において、近隣の所有者より開口部(窓・バルコニー等)についての目隠し設置等の要求があった場合、これに伴う費用等については、買主の負担となること。

(3) 民法第234条により、本物件土地上の建物は、隣地境界線から50cm以上(建築物の外壁および出窓、その他張り出し部分との最短距離)の距離を確保することが義務付けられていること。

14. <買主が希望する建築プランについて>

本物件に建物を建築する際、建物の形状、構造、規模及び間取り等については、法令上の制限があり、その制限内で建物を建築する必要があります。依頼するハウスメーカーにより、法令上の制限内で建築する場合でも希望するプランが建築出来ない場合があります。建築の可否については、買主にて依頼するハウスメーカー等に直接ご確認下さい。

15. <周辺環境について>

買主は本物件の周辺環境および近隣関係を確認した上で本物件を購入するものであり、当然、近隣に交通施設(大通りや鉄道等)や飲食店等の商業施設、各種工場、公園、学校(幼稚園や保育園を含む)、病院施設および田畑、畜産施設等や自然環境(海、池、河川等)がある場合には騒音・振動・臭気・煤煙・塵埃・潮風による塩害等が発生することを買主は事前に確認し承知します。

16. 本物件南東側には中部電力所有の電柱があります。移設及び撤去を希望する場合、各事業者、管理者および近隣住民等との協議が必要であり、協議が不調の場合希望する場所へ移設できません。なお、移設等の費用は買主の負担となります。

17. 本物件周辺には田・畑があります。そのため、気象条件等によっては塵埃・臭気等が生じることがあります。

18. 本物件の登記および確定測量に関しては、売主指定の司法書士および土地家屋調査士とします。

19. <買主が行う再販売事業について(新築・土地)>

(1)【再販売事業に影響がある場合の解除:有】

売主及び買主は、本契約条項第6条(所有権の移転の時期)までに、以下に定める①～④の事項が発覚し買主が再販売事業に影響があると判断した場合、買主は何らの催告を要せず直ちに本契約を無条件にて解除することができるものとします。なお、本契約締結時において売主は下記事項について売主の知りうる情報を、誠実かつ正確に買主へ告知することを保証します。

①売主は本物件に関する財産権の喪失に係る情報、あるいは買主の本契約締結に関する意思表示に影響を及ぼす情報を秘匿、欺罔していた場合

②本物件周辺に反社会的組織等の活動拠点や自宅、それらに所属すると思われる住人や、近隣住戸とのトラブル、近隣住戸、住民の迷惑行為等が発覚した場合

③本物件において心理的欠陥にあたる事件事故(殺人・自死・死亡事故・火災等)が発覚した場合

④本物件において、浸水等の自然災害、亜炭鉱の存在、産廃等の埋設物の有無について、その情報を秘匿、欺罔していた場合

(2)前項により買主が本契約を解除した場合、売主は買主に対し、受領済みの金員を無利息にてすみやかに返還するものとします。なお、本契約および取引上の社会通念に照らして売主の責めに帰することができない事由によるものを除き、買主は売主に対し損害賠償の請求が出来ることとします。この場合、標記の違約金の定めは適用されないものとします。

(3)上記①～④に該当することが本物件引渡し後に発覚した場合、売主は買主が被った損害について損害賠償の責を負います。

(4)<契約後の再販売活動についての承諾>

売主は、買主が事業を目的として本物件を購入するため、本契約後再販売することを承諾するものとし販売価格、方法等について一切異議申し立てをしないものとします。また、買主又は買主の委任する第三者が残代金支払日前に本物件に立ち入り、販売活動(現地案内・ネット掲載等を含む)、高低差等の現況測量、地盤調査、建築確認申請等を行うことを了承し売主は無償で協力するものとします。

20.【売主の意思判断能力に疑義があると司法書士が判断した場合の解除:有】

本物件の所有権移転登記の時期までに、現登記名義人である売主の意思および判断能力に疑義があると司法書士が判断し本契約条項第9条(所有権移転登記等)に定める所有権移転登記手続きが出来ない事が発覚した場合、本契約は無条件で白紙解除となるものとします。

(1)前項により白紙解除となった場合、売主(もしくはその関係人を含む)は買主に対して受領済みの金員を無利息にてすみやかに返還するものとします。なお、売主は買主に対して損害賠償の責を負いません。

21. <越境・被越境について【不調による解除:有】>

本物件に越境・被越境(地中内を含む、(以下「越境」という。))が判明した場合、売主はその責任と負担において、本物件の所有権の移転の時期までに当該越境部分を除去(補修を含む)し越境の解消をするものとします。ただし、越境の解消が困難なとき、売主は、隣地所有者より当該越境を隣地所有者が建物の建替えまたは取壊し等を行う際に、越境を解消する旨の承諾を当該隣地所有者から書面(覚書)で取得し、買主に交付するものとします。

(1)前項の越境の解消または書面による承諾(覚書)の取得ができない場合、本契約書に定める所有権の移転の時期までであれば、売主および買主は、本契約を無条件にて白紙解除することができます。

(2)前項により本契約が解除された場合、売主は、買主に受領済の金員を無利息にてすみやかに返還します。なお、売主および買主は互いに損害賠償の責を負いません。

22. 買主は宅地建物取引業者であるため、宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項に関しては、買主には本書を同条第6項にもとづく書面として交付し、口頭説明は行いません。

23.【訂正依頼】

本物件は重要土地等調査法に規定する特別注視区域に近接しています。

特別注視区域とは、航空自衛隊浜松基地を中心とした周囲おおむね1Kmの区域が「重要土地等調査法」に基づき、特別注視区域として指定され、令和6年1月15日に施行されています。施行日以降は指定された区域内の土地・建物で防衛関係施設などの機能を阻害する行為が行われていないか内閣府が調査を行うほか、「特別注視区域」内において面積が200平方メートル以上の土地・建物を売買等する際には事前の届出が必要になります。

なお、航空自衛隊浜松基地に発着する航空機等により騒音や振動、臭気等がする場合があります。以上 以下余白

重要事項説明の内容を確認致しました。

令和 年 月 日

この重要事項説明書はSAMPLEでの印刷のため無効です。

売主(譲渡人) (住所)

(氏名)

印

頭書宅地建物取引士から宅地建物取引士証の提示があり、重要事項説明書を受領し、以上の重要事項について説明を受けました。

令和 年 月 日

この重要事項説明書はSAMPLEでの印刷のため無効です。

買主(譲受人) (住所)

(氏名)

印